

1500295-04.2021.8.26.0397

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: IURI SVERZUT BELLESINI

Comarca: Nuporanga

Foro: Foro de Nuporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário-Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante-2170771/2021, 18683367, 148/21/421, 2170771

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO PEREIRA JUNIOR

Artigo da Denúncia:

*

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de NUPORANGA

Foro de NUPORANGA

Av. Padre Geraldo Trossel, 369, ., Centro - CEP 14670-000, Fone: (16) 3847-1956,

Nuporanga-SP - E-mail: nuporanga@tjsp.jus.br;nuporanga@tjsp.jus.br; (16) 3847-1956

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n°:

1500295-04.2021.8.26.0397

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário-Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante-2170771/2021, 18683367, 148/21/421, 2170771

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO PEREIRA JUNIOR

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

23/02/2022

Aos 23/02/2022 às 16:30h horas, na sala de audiências da Vara Criminal, presente o(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Doutor(a) IURI SVERZUT BELLESINI, comigo, escrevente a seu cargo, compareceram: o(a) Promotor(a) de Justiça Dr(a). Gustavo Ferronato. Presente o(a) réu(ré), Sr. PAULO SERGIO PEREIRA JUNIOR, acompanhado do(a) Dr(a) [Cristiano Moura Nogueira OAB 310422/SP. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito: Início a audiência justificando a necessidade imperiosa de realização do ato por meio eletrônico, devido a prorrogação do sistema remoto de trabalho e a

necessidade de se conferir solução aos feitos criminais, o que é de interesse público e da própria parte. e nada sendo arguido, foram inquiridas a vítima e inquiridas as testemunhas ALEXANDRE TADEU RIBEIRO JUNIOR e tudo conforme gravação realizada via Microsoft Teams, inclusive quanto a contraditas e quaisquer incidentes. Diante do pedido de ambas as partes, foram homologadas as desistências das testemunhas: Rafael Hipólito Rego. Após a oitiva das testemunhas, o acusado PAULO SERGIO PEREIRA JUNIOR foi interrogado, conforme gravação, sendo advertido, inclusive, do direito ao silêncio. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, encerro a instrução.". As partes promoveram alegações finais orais, conforme gravações em anexo. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: PAULO SERGIO PEREIRA JUNIOR foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006 pois, segundo a denúncia, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 06h44min, na Rua Major Manoel Azevedo de Souza, n.º 59, Centro, na cidade de Sales Oliveira, comarca de Nuporanga, PAULO SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR ("DIÓCLIO"), qualificado a fls.18, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega e fornecimento ao consumo de terceiros, tinha em depósito 21 porções de cocaína, acondicionadas em embalagens plásticas, com peso líquido de 17,35g, bem como 1 porção de maconha, acondicionada em embalagem plástica, com peso líquido de 1,61g. Narra a exordial que o réu praticava o comércio ilícito de drogas no local dos fatos, sendo certo que, para tanto, tinha em depósito as porções de cocaína e maconha acima descritas. Sucede que, na data dos fatos, em razão de informações indicativas de tráfico no local, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca domiciliar (autos 1500281-20.2021.8.26.0397), após ingressarem na residência do denunciado, encontraram, junto ao muro, um tijolo solto, contendo uma sacola plástica, onde estavam as porções de cocaína e maconha acima mencionadas, prendendo o denunciado em flagrante. O processo veio acompanhado do APF (fls.01); laudo de exame químico toxicológico (fls. 131/133); e demais elementos de prova produzidos tanto na fase extrajudicial como em juízo. Ofertada defesa preliminar (fls. 107/109). A denúncia foi recebida em 13/12/2021- fls. 110/113. Em juízo foram ouvidas uma testemunha e interrogado o réu. Alegações finais escritas. Relatados. Decido. A materialidade delitiva está estampada no APF (fls.01); laudo de exame químico toxicológico (fls. 131/133); e demais elementos de prova produzidos tanto na fase extrajudicial como em juízo. Já a testemunha Alexandre Ribeiro disse que havia informações da traficância pelo réu e que no cumprimento do mandado de busca e apreensão em tela adentraram no imóvel e o réu estava presente. Questionaram ele e foi negado. Havia informações de que a entrada do imóvel era por um corredor e que as drogas poderiam estar em buracos de tijolos no local. Na casa nada acharam mas acharam em um vão dos tijolos a droga (o próprio policial). O réu negou a propriedade da droga. Interrogado o acusado confessou a prática do delito e disse que comprou uma quantidade "a mais" para "pagar" pelo seu vício mediante revenda. No caso repousa em confissão espontânea dos fatos, reforçada pela testemunha. Não pairam dúvidas sobre os fatos. Aplicável ao caso, contudo, o redutor do artigo 33, §4º da Lei de Drogas. Não se nega a teor de fls. 31/32 sua primariedade. Ademais, está entre os requisitos à aplicação do benefício o fato de não se dedicar o réu a atividades criminosas. Quanto a esse requisito, Renato Brasileiro de Lima aduz que "significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado na sua vida" (Legislação Penal Especial, 2ª ed. Juspodivm, 2014, página 743). O caso não revela conduta habitual voltada a práticas delitivas. Assim sendo, possível a incidência dessa causa com a aplicação do redutor no seu grau máximo. Diante disso, e certo da responsabilização penal do réu, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase de imposição da pena, nos termos do art. 42 da Lei de drogas, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Diante de bons antecedentes e pequena quantidade de droga a pena-base fica fixada em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa. Nada observo na segunda fase. Na derradeira fase reduzo a pena de 2/3:

reclusão de um ano e oito meses e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação penal para condenar o réu PAULO SERGIO PEREIRA JUNIOR, como incurso no artigo 33, §4º do CP às penas de reclusão de um ano e oito meses e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa., observada a fundamentação supra. Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, diante da ausência de elementos a indicar maior potencial econômico do réu. Fixo o regime aberto, eis que a forma privilegiada não ostenta características de hediondez equiparada. Substituo a privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo prestação pecuniária de um salário mínimo (a entidade a ser indicada em execução) e prestação de serviços à comunidade (entidade a ser indicada na execução) à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho pelo tempo da privativa de liberdade. Poderá recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado: (1) lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados; (2) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (3) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (4) expeça(m)-se guia(s) de recolhimento; e (5) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias. Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) advogado(s) dativo(s) nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB. Por fim, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção será analisada pelo juízo da execução. Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ. Após prolatada a sentença e cientes as partes: Após, pelo Promotor de Justiça, pelo Réu e pelo Advogado do réu foi dito: "MM. Juiz, concordamos com a r. Sentença e neste ato renunciamos ao direito de interpor recurso, requerendo o imediato trânsito em julgado". Após, pelo MM. Juíza foi deliberado: "Homologo a renúncia das partes ao direito de interpor recurso. Certifique-se o imediato trânsito em julgado da r. Sentença. Cumpra-se as determinações impostas na r. Sentença. Expeça-se o necessário". Sentença Publicada em Audiência. Nada mais. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 da NGSCJ o presente termo foi assinado eletronicamente pela MM. Juiz, havendo conferência e anuência das partes e sendo disponibilizada cópia, ficando dispensada assinatura com a concordância dos presentes.

LINK PARA ACESSO:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ibellesini_tjssp_jus_br/

EX_bSn51055Dr9iCN8gCoZsBnBpRbxhIhwdpeykdEcA9Hg

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA